

1502521-26.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2284375/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 20892736 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3313/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2284375

- DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502521-26.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502521-26.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2284375/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 20892736 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3313/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2284375

- DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO DA SILVA ANDRE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Fabiano da Silva Andre, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 18 de outubro de 2021, por volta de 14h00min, na Rua Caçapava, altura do nº 56, nesta cidade e comarca de Franco da Rocha, o Réu trazia consigo e guardava, para fins de venda, 68 eppendorfs de cocaína, pesando, aproximadamente, 65g de massa bruta; substância causadora de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Laudo prévio de constatação da droga às fls.15/17.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 58/60.

A denúncia foi recebida à fl. 68, em 08 de novembro de 2021.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 84/55.

Regularmente citado e notificado (fl. 91), o Réu apresentou defesa prévia às fls. 102/103.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Ari Luis de Meireles e Maycon Vieira Ribeiro, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais orais pelo Ministério Público e memoriais escritos pela Defesa, às fls. 174/194.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.

03/04, pelo auto de exibição/apreensão de fl. 09, e pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 15/17 e fls. 58/60, respectivamente.

A autoria do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência de instrução, a testemunha Ari Luis de Meireles, policial militar, relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina com seu companheiro de equipe, quando avistaram o Réu próximo a um indivíduo. Ele aparentava entregar algo para essa segunda pessoa. Ao avistar a viatura, porém, jogou uma sacola em por cima de um muro. Por esse motivo, resolveram realizar a abordagem. Em revista pessoal, nada foi encontrado. O declarante, então, foi até onde estava a sacola arremessada. Pediu para o morador da residência para entrar no local e encontrou a referida sacola. Em seu interior, havia cocaína, em eppendorfs. No mesmo sentido, a testemunha Maycon Vieira Ribeiro, policial militar, relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina com seu parceiro de equipe, em local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, quando visualizaram dois indivíduos na via pública. De pronto, um deles saiu correndo, ao passo que o outro, ora Réu, arremessou objeto por cima de um muro. Em revista pessoal, nada foi encontrado com ele. Contudo, o companheiro de equipe do declarante se dirigiu até a residência para onde foi arremessado objeto, pediu para entrar, e localizou, então, a sacola que estava na posse do acusado, na qual havia drogas em seu interior.

As provas colhidas sob a égide do princípio constitucional do contraditório fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, na qualidade de agentes públicos, fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Em outras palavras, o depoimento dos agentes públicos só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os policiais militares abordaram o Réu em razão de fundada suspeita - haja vista que o acusado se encontrava em local conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes e tentou se desfazer de sacola tão logo avistou os agentes públicos -, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo.

Destaca-se, ainda, que as testemunhas e o Réu não se conheciam previamente, antes dos fatos narrados, não havendo razão para que fosse realizada criminalização infundada.

Ademais, os policiais militares, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Em interrogatório, o Réu aduziu que a presente acusação não é verdadeira. No dia dos fatos, havia se dirigido à casa de sua ex-mulher para buscar seu registro de nascimento. Estava passando na rua quando viu a polícia tentando abordar outras pessoas, mas essas correram. Acabou sendo parado e os policiais lhe imputaram a posse de entorpecentes. Não conhecia os agentes públicos de outras ocasiões.

Em que pesem as alegações do acusado, não é crível que os agentes públicos o teriam imputado crime à revelia da lei e sem justificativa concreta, e, ainda, que teriam atribuído as drogas ao Réu tão somente em razão de esse possuir antecedentes criminais e estar passando pelo local dos fatos.

Do mesmo modo, inverossímil que o Réu estivesse na rua da venda dos entorpecentes apenas de passagem, uma vez que os policiais militares foram uníssomos em apontar que o acusado foi visto no ponto de venda de drogas com segundo indivíduo que se evadiu, e que se desfez da sacola apreendida tão logo avistou os agentes públicos. No mais, o Réu não trouxe aos autos quaisquer comprovantes acerca do endereço de sua ex-esposa - supostamente, próximo ao local da abordagem -, ônus que certamente lhe incumbia, à luz do art. 156, CPP.

Registre-se, ainda, que os depoimentos dos agentes públicos em juízo e em sede policial não apresentam nenhuma contradição que permita inferir a ocorrência de flagrante forjado e/ou atuação fora dos ditames legais.

No que tange à caracterização do crime de tráfico de drogas, as circunstâncias em que os entorpecentes foram apreendidos confirmam a sua destinação, porquanto pulverizados em pequenas porções (consoante auto de exibição de fl. 09, em mais de sessenta unidades individualizadas), em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros, e em local conhecido previamente por ser ponto de venda de entorpecentes.

Além disso, a dinâmica dos fatos - consubstanciada na tentativa do Réu de se desfazer das drogas que trazia consigo e negociação dessas com segundo indivíduo não identificado - não permite a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06), uma vez que restou comprovada que a quantidade de entorpecentes encontrada na residência próxima ao acusado estava em sua posse, ainda que indireta.

Logo, inviável a desclassificação para porte para consumo próprio, ante as

circunstâncias de tempo, modo e espaço.

Sendo assim, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, licitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Em primeira fase, a pena base deverá ser fixada acima do mínimo legal em razão de o Réu possuir maus antecedentes (certidão de fls. 84/89 – processos nº 0007998-56.2013.8.26.0198, 0000571-18.2007.8.26.0198, 0053950-66.2003.8.26.0050 e 0097860-46.2003.8.26.0050), ostentando condenações transitadas em julgado por fatos anteriores à data do crime sob análise, algumas, inclusive, atingidas pelo período depurador (art. 64, I, CP).

Destaco que a quantidade da droga (64,57g brutos – fl. 16) e a sua natureza não representam periculosidade à saúde pública para além da já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Assim, ante a existência de múltiplos antecedentes e à luz do princípio da razoabilidade/proporcionalidade, exaspero a pena-base na fração de 1/4, fixando-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, incide à espécie a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), tendo em vista que o Réu possui condenação anterior (fls. 84/89 – processo nº 0011092-41.2015.8.26.0198), cujo trânsito em julgado ocorreu previamente à prática do presente delito, não tendo transcorrido ainda o período depurador. Assim, efetuo a majoração da pena em 1/6, estabelecendo-a em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Em terceira fase, no que se refere à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que o Réu não preenche os requisitos exigidos, em especial, a primariedade e os bons antecedentes (fls. 84/89).

Assim, fixo a pena definitiva 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime fechado como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, tendo em vista se tratar de Réu reincidente, condenado a pena superior a quatro anos de reclusão.

Deixo de substituir a pena por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos legais (art. 44, CP), em especial, a não reincidência em crime doloso e o quantum de pena aplicado. Do mesmo modo, o Réu não faz jus à suspensão da pena, com fundamento no art. 77, CP.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar Fabiano da Silva Andre como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O ao cumprimento de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, reajustado desde a prática delitiva.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito. Indefiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), porquanto respondeu a todo o processo preso, não fazendo sentido deferir a sua soltura neste momento, após decreto condenatório com regime de pena inicial fechado. No mais, trata-se de pena fixada em quantidade superior a quatro anos e de acusado reincidente.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Franco da Rocha, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA